

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2535 พระภิกษุ ผิน สุข ดี
นาย มา นิตย์ หงษ์ อ่อน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1363, มาตรา 1622

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ฟ้องว่าหลังจาก ห. ตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกที่พิพาทและร่วมกันครอบครองโดยมิได้แบ่งแยก ต่อมาโจทก์ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และ ล. ตาย จำเลยซึ่งเป็นบุตรของ ล. ไปขอออกน.ส. 3 ก. เป็นของตนฝ่ายเดียว ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยแบ่งที่ พินาทให้ เป็นกรณีโจทก์ฟ้องในฐานะที่โจทก์เป็นเจ้าของรวมมิใช่ ในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเรียกร้องเอาทรัพย์สินมรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1622 เพราะเมื่อ ห. ตาย โจทก์ และ ล. ได้รับมรดก มาแล้ว ที่พิพาทจึงมิใช่มรดกของ ห. อีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และ ล. เมื่อจำเลยไม่ยอมแบ่งที่พิพาทให้โจทก์ ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ในกรณีเช่นนี้โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง แม้โจทก์จะเป็นพระภิกษุก็ไม่มีกฎหมายห้ามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายห้อย สุขดีหรือสุกดี และนางละม้าย สุขดี หรือสุกดี จำเลยทั้งห้าเป็นบุตรของนางละมุล โห่งอ่อนพี่สาวโจทก์ นางละม้ายมารดา โจทก์ตายก่อนนายห้อย นายห้อยบิดาโจทก์ตายไปประมาณ 20 ปี ก่อนตายนายห้อย มีที่ดิน ส.ค.1 หนึ่งแปลงเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเกรียงไกร

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนายห้อยตายโจทก์และนางละมุลมารดาของจำเลยทั้งห้าได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวมาและได้ร่วมกันหรือแทนกันครอบครองตลอดมาโดยมิได้แบ่งแยก ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2528 โจทก์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 นางละมุลตาย หลังจากนั้นนางละมุลตายแล้วจำเลยทั้งห้าไปขอออก น.ส.3 ก. สำหรับที่ดินดังกล่าว วันที่ 24 สิงหาคม 2530 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลยทั้งห้าเป็น น.ส.3 ก. เลขที่ 276 ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 สิงหาคม 2530 โจทก์ทราบจึงไปยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และบอกกล่าวให้จำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ตามส่วนจำเลยทั้งห้าไม่ยอม ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 276 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ แล้วจดทะเบียนเป็นชื่อโจทก์ จำนวน 8 ไร่ 79 ตารางวา หากจำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้า และถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวได้ ให้หาที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งห้าตามส่วน

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ก่อนตายนายห้อยได้ยกที่ดินซึ่งพิพาทกันในคดีนี้ให้แก่ นางละมุลมารดาจำเลยทั้งห้า และยกบ้านในที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ซึ่งต่อมาโจทก์ได้ขายบ้านดังกล่าวให้แก่นางละมุลมารดาจำเลยทั้งห้าแล้ว นางละมุลได้ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนเองตลอดมา ไม่เคยครอบครองแทนหรือร่วมกับโจทก์แต่อย่างใด ที่ดินพิพาทมิใช่มรดกของนายห้อย และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์เป็นพระภิกษุจะมาฟ้องขอแบ่งมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าไปจดทะเบียนแบ่งที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 276 เล่ม 3 ข. หน้า 26 ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ให้แก่

โจทก์ จำนวน 8 ไร่ 79 ตารางวา หากจำเลยทั้งห้าไม่ไปจัดการจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้าแทน หากไม่สามารถจดทะเบียนแบ่งแยกได้ให้นำที่ดินดังกล่าวมาขายทอดตลาด นำเงินมาแบ่งกันระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งห้าตามส่วน

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า โจทก์เป็นพระภิกษุจะฟ้องเรียกเอาทรัพย์มรดกคือที่ดินพิพาทในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นอีกต่อไป พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่า หลังจากนายห้อยบิดาโจทก์ตาย โจทก์และนางละมุลมารดาของจำเลยทั้งห้าได้รับมรดกที่ดินพิพาทมาและได้ร่วมกันหรือแทนกันครอบครองมาตลอดโดยมิได้แบ่งแยกต่อมาโจทก์ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และภายหลังนางละมุลตาย จำเลยทั้งห้าได้ไปขออนอก น.ส.3 ก.สำหรับที่ดินพิพาทในชื่อของจำเลยทั้งห้าฝ่ายเดียว โจทก์ขอให้จำเลยทั้งห้าแบ่งที่ดินพิพาทให้ จำเลยทั้งห้าไม่ยอมขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้ เห็นว่า ตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าขอให้แบ่งที่ดินพิพาทให้ในฐานะที่โจทก์เป็นเจ้าของร่วมอยู่กึ่งหนึ่ง มิใช่ในฐานะที่โจทก์เป็นทายาทโดยธรรมเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกเพราะเมื่อนายห้อยเจ้ามรดกตายโจทก์และนางละมุลมารดาจำเลยทั้งห้าได้รับมรดกมาแล้ว ที่ดินพิพาทจึงมิใช่มรดกของเจ้ามรดกอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และนางละมุลมารดาของจำเลยทั้งห้า เมื่อนางละมุลตายส่วนของนางละมุลตกแก่จำเลยทั้งห้า โจทก์ขอแบ่ง

ส่วนของตน จำเลยทั้งห้าไม่ยอมจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้แบ่งแม่โจทก์จะเป็นพระภิกษุ ก็หาไม่มีบทกฎหมายห้ามมิให้โจทก์ในฐานะเจ้าของรวมฟ้องจำเลยทั้งห้าไม่...

สำหรับปัญหาในประเด็นข้ออื่น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมีได้วินิจฉัยและโจทก์มิได้ฎีกาขึ้นมาด้วย จึงเห็นสมควรให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษาใหม่ในประเด็นที่ยังมิได้วินิจฉัยค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกานี้ ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ส่ง เมื่อพิพากษาใหม่.

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชั้นชื้อ-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คำพิพากษาศาลฎีกานี้มีปัญหาว่า ขณะที่เจ้ามรดกตายทายาทยังมิได้เป็นพระภิกษุ หากต่อมาทายาทได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุพระภิกษุนั้นจะมาฟ้องเรียกทรัพย์มรดกจากกองมรดกได้หรือไม่ และจะเป็นการขัดกับ ป.พ.พ. มาตรา 1622 ที่ว่า "พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในกำหนดอายุความตาม มาตรา 1754..."หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า ขณะที่โจทก์ฟ้องนั้นทรัพย์พิพาทมิใช่เป็นมรดกของผู้ตายแล้ว

แต่เป็นกรรมสิทธิ์รวม จึงไม่ใช่เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องฐานะทายาทโดยธรรมเรียกร้องเอา
ทรัพย์มรดกตามมาตรา 1622 ดังกล่าว อย่างไรก็ตามท่านศาสตราจารย์สอาด นาวิ
เจริญ ได้เคยมีความเห็นในเรื่องทำนองนี้ในหนังสือคำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยมรดกของท่าน หน้า 24 ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นิติบรรณาการ
ในปี 2517 ว่า "ข้อที่น่าคิดมีว่า ถ้าเจ้ามรดกตายก่อนทายาทเป็นพระภิกษุ พระภิกษุ
นั้นจะฟ้องเรียกมรดกในระหว่างที่เป็นพระภิกษุอยู่ได้หรือไม่ ข้าพเจ้าเห็นว่าฟ้องได้
ดังเหตุผลต่อไปนี้ คือมาตรา 1622 เป็นบทบัญญัติตัดสิทธิต้องตีความโดยเคร่งครัด
ตามปกตินั้นไม่มีกฎหมายห้ามมิให้พระภิกษุฟ้องความ ถ้าเจ้ามรดกตายก่อนทายาท
อุปสมบท ทายาทก็เกิดสิทธิฟ้องเรียกมรดกอยู่แล้ว ซึ่งเขาอาจยื่นฟ้องเรียกมรดกไว้
แล้ว หรือยังไม่ฟ้องก็ได้ มาตรา 1622 ไม่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าต้องการทำลาย
สิทธิของเขามืออยู่แล้วตามต้นร่างมีว่า "พระภิกษุนั้นท่านว่าเป็นทายาทโดยธรรมไม่
ได้เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศ และถือเอาสิทธิโดยธรรมในการรับมรดกของตน
ภายในกำหนดอายุความฯ" เป็นการประกอบให้เห็นความประสงค์ของมาตรา 1622
อีกชั้นหนึ่ง ว่ามีความหมายถึงกรณีที่ทายาทเป็นพระภิกษุอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกตาย"
จากข้อความดังกล่าวแสดงว่าท่านศาสตราจารย์สอาดเห็นว่าตามมาตรา 1622 มี
เจตนารมณ์ว่า เฉพาะทายาทที่เป็นพระภิกษุในขณะที่เจ้ามรดกตายเท่านั้น ที่จะเรียก
ร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่พระภิกษุนั้นจะได้สึกเสีย
ก่อน หากขณะเจ้ามรดกตายไม่มีทายาทคนใดเป็นพระภิกษุเลยแม้ต่อมาทายาทคน
ใดจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระภิกษุนั้นก็ยังคงสามารถฟ้องเรียกร้องส่วนแบ่ง
มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมจากทายาทอื่นได้ดังนั้นหากพิจารณาคำฟ้องของโจทก์
ประกอบความเห็นดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า น่าจะเป็นเรื่องโจทก์เรียกร้องทรัพย์มรดก
ในฐานะทายาทโดยธรรมแล้ว โดยโจทก์มีอำนาจฟ้องได้ แม้ขณะฟ้องนั้นโจทก์จะเป็น
พระภิกษุก็ตาม ทั้งนี้จะอ้างมาตรา 1622 มาตัดสิทธิของโจทก์ดังข้อต่อสู้ของจำเลย
และคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 หาได้ไม่ 2. หากเราพิจารณา ป.พ.พ. บรรพ 6

เกี่ยวกับมรดกแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อบุคคลใดตาย ทรัพย์สินของผู้ตายถือว่าตกทอดแก่ทายาทในทันทีที่ตายตามมาตรา 1559 โดยทายาทไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาขอรับมรดกก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้หากทายาทมีหลายคน มาตรา 1745 ก็บัญญัติให้ทายาทเหล่านั้นมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกร่วมกันจนกว่าจะได้แบ่งมรดกกันเสร็จ และให้ใช้มาตรา 1356 ถึงมาตรา 1366 บังคับ เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในบรรพ 6 ซึ่งหมายถึงว่าทายาทเหล่านั้นมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกร่วมกันทำนองเดียวกับเจ้าของรวมจนกว่าจะได้แบ่งมรดกเสร็จ ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่า หากยังแบ่งทรัพย์สินของผู้ตายยังไม่เสร็จ ทรัพย์สินของผู้ตายนั้นก็ยังคงต้องเรียกว่าเป็นมรดกอยู่นั่นเอง หากใช้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้เปลี่ยนลักษณะการเป็นมรดกมาเป็นกรรมสิทธิ์รวมแต่อย่างใดไม่ ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 1745 ถึงมาตรา 1751 ก็สนับสนุนความในข้อนี้ เพราะบทบัญญัตินี้กล่าวยังใช้คำว่า "แบ่งมรดก" โดยตลอด หากได้ใช้คำว่า "แบ่งกรรมสิทธิ์รวม" ไม่ ผู้เขียนจึงเห็นว่าคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ตอนหนึ่งที่ว่า "...เมื่อนายห้อยเจ้ามรดกตาย โจทก์และนางละมุลมารดาจำเลยทั้งห้าได้รับมรดกมาแล้ว จึงมิใช่มรดกของเจ้ามรดกอีกต่อไป..." จึงเป็นข้อสงสัยอย่างยิ่ง เนื่องจากโจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดแจ้งแล้วว่า ทรัพย์สินของนายห้อยผู้ตายนั้นยังมิได้แบ่งแยกกันแต่อย่างใดนั่นเอง 3. นอกจากนี้ที่มาตรา 1745 บัญญัติไว้ว่า "...ให้ใช้มาตรา 1356 ถึงมาตรา 1366 แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับ เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งบรรพนี้" นั้นหมายความว่าทายาทของกองมรดกที่ยังไม่แบ่งมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกร่วมกัน ทำนองเดียวกับเจ้าของรวม จนกว่าโจทก์จะได้แบ่งมรดกนั้น แต่มิใช่ว่าทายาทเหล่านั้นจะใช้สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของรวมทำนองเดียวกับมาตรา 1356 ถึง 1366 ทุกประการ เพราะยังคงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งบรรพ 6 ด้วย กล่าวคือให้ใช้กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์รวมโดยอนุโลมเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยมรดกจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น อาทิ ประการแรกทายาทสามารถอ้างสิทธิทำนองเดียวกับเจ้าของรวมตามมาตรา 1363 เพื่อฟ้องทายาทคนอื่น

เพื่อขอให้แบ่งมรดกให้แก่ตนได้ ซึ่งในบทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวมไม่มีบทตัดสิทธิของเจ้าของรวมมิให้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว แต่กฎหมายว่าด้วยมรดก ได้มีบทตัดสิทธิมิให้ทายาทฟ้องเรียกร้องมรดกได้ ในกรณีเข้ามาตรา 1622 ซึ่งท่านศาสตราจารย์สอาดเห็นว่าบทมาตราดังกล่าวเป็นบทตัดสิทธิที่ต้องตีความโดยเคร่งครัดดังกล่าว ประการที่สอง ปกติเจ้าของรวมฟ้องขอแบ่งส่วนของตนเมื่อใดก็ได้ แต่ทายาทจะใช้สิทธิทำนองเดียวกันกับเจ้าของรวมหาได้ไม่แต่จะต้องฟ้องแบ่งมรดกภายในอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 1754 ซึ่งกำหนดไว้เป็นพิเศษ เว้นแต่ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกที่ยังมิได้แบ่งกันทายาทคนนั้นก็มิสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้นได้แม้จะล่วงพ้นกำหนดอายุความมาตรา 1754 แล้วก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 1748 เป็นต้น. ทวีประจวบลาภ.